

## 항공기 임차 승인절차(Approval procedures for Aircraft Leasing) (제24조 관련)

### 제1장 일 반(General)

### 제2장 국적항공기의 임차 승인 (Approval procedures for Lease of Nationality Aircraft)

### 제3장 외국국적 항공기의 임차 승인 (Approval procedures for Lease of Foreign Registered Aircraft)

### 제4장 항공기 상호교환 사용 승인 (Approval procedures for Aircraft Interchange)

### 제5장 국제민간항공조약 83bis의 이행을 위한 협정체결 (Procedures for Agreement on the Implementation of ICAO Convention Article 83 bis of the Convention)

- [별지 1] 국내 운항증명소지자가 국내 타 운항증명소지자로부터 국적 항공기 임차
- [별지 2] 외국 항공사업자에게 국내 운항증명소지자의 국적항공기 임대
- [별지 3] 국내 운항증명소지자가 외국적 항공기 임차
- [별지 4] 협정체결 상대국 평가 점검표
- [별지 5] 협정문 견본(Model Agreement on the Implementation of ICAO Convention Article 83 bis of the Convention)

< 참고 문헌 : Reference >

- ICAO Doc 8335(Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance)
- ICAO Doc 9760(Airworthiness Manual)
- ICAO Circular 295(Guidance on the Implementation of Article 83 *bis* of the Convention on International Civil Aviation)
- FAA Order 8300, Chapter 72(Evaluation aircraft lease/interchange agreement)
- FAA Order 8400, Volume 2, Chapter 6(Section 4. Lease, Interchange & Charter arrangements)
- Australia CASA, Air Operator Certification Manual, Chapter 4 (Operation of Foreign-registered Aircraft)
- Canada TP 13090E, Aircraft Leasing Procedures Manual

## 제1장 일 반(General)

### 1.1 목 적(Objectives)

이 절차는 국제민간항공조약 83bis 및 항공안전법 제5조에 따라 외국국적 항공기의 임차승인 또는 국적 항공기의 임대승인에 관한 표준화된 업무 절차를 규정함을 목적으로 한다.

### 1.2 적용 대상(Applicable scope)

- 가. 항공안전법 제5조에 따라 항공기 임차에 관하여 우리나라와 협정을 체결한 ICAO 체약국에 등록된 항공기를 임차하여 항공운송사업에 사용하고자 하는 자
- 나. 항공안전법 제5조에 따라 우리나라와 협정을 체결한 ICAO 체약국의 운항증명(이하 "AOC"라 한다.) 소지자에게 항공운송사업용으로 국적항공기를 임대하고자 하는 AOC 소지자
- 다. 항공안전법 제90조의2에 따라 국토교통부장관이 교부한 AOC를 소지한 자로부터 국적항공기를 임차하여 항공운송사업에 사용하고자 하는 자

### 1.3 용어의 정의(Definitions)

- 가. "임차(Lease)"라 함은 항공기 소유권의 변동 없이 항공기의 사용에 관한 권한을 이관하는 계약을 말하는 것으로서 일반적으로 계약서에 다음 각 호의 사항이 포함되는 것을 말한다. <Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 1>
  - 1) 그 항공기의 사용 개시일자와 종료일자
  - 2) 임차자가 정해진 기간 동안 그 항공기를 배타적으로 사용할 수 있는 권리, 법적지배 및 관리권
  - 3) 그 항공기를 유상으로 사용한다는 조항
- 나. "임차운용(Leasing Operation)"이라 함은 국제민간항공조약 83bis 및 임차에 관하여 우리나라와 상대국간의 협정서에 따라 항공기를 운용하는 것을 말한다.
- 다. "단순임차(Dry Lease)"라 함은 임차 항공기를 운용하는 데 필요한 승무원을 임대자가 직접적으로 또는 간접적으로 제공하지 않는 임차를 말한다. <Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 1>

- 라. "포괄임차(Wet Lease)"라 함은 임차 항공기를 운용하는 데 필요한 승무원(들)을 임대자가 직접적으로 또는 간접적으로 제공하는 임차를 말한다. <Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 1>
- 마. "부분 포괄임차(Damp Lease)"라 함은 포괄임차의 한 방식으로 임차범위에 객실승무원을 포함하지 아니한 경우를 말한다.
- 바. "항공기 상호교환(Aircraft Interchange)"이라 함은 AOC 소지자가 다른 AOC 소지자에게 단순임차 방식으로 짧은 기간 동안 항공기 운항관리 책임을 이전하는 것을 말한다.
- 사. "장기전세(Extended Charter)"라 함은 일반적으로 포괄임차 방식으로 서비스를 제공하는 것을 말하며, 전세계약자(Charterer)가 21일 이상의 기한으로 다른 항공사를 대신하여 항공기를 운용하는 것을 말한다. 당해 항공기의 법적 지배 및 관리권은 그 항공기의 소유자로 등록된 자에게 있으며, 승무원(들)의 제공 및 정비의 책임도 당해 항공기의 소유자로 등록된 자에게 있다.
- 아. "등록국(State of registry)"이라 함은 해당 항공기가 등록되어 있는 국가를 말한다. <Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 1>
- 자. "운영국(State of the operator)"이라 함은 항공기 운영자의 주 사업장이 위치해 있거나 또는 그러한 사업장이 없는 경우 운영자의 영구적인 거주지가 위치해 있는 국가를 말한다. <Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 1>

#### 1.4 ICAO 조약 83bis에 관한 국가간 협정체결 일반(General of the agreement between state to implement Article 83 *bis* of the Convention on International Civil Aviation)

- 가. 국제민간항공조약에 따라, 등록국은 항공기의 감항성(Airworthiness), 운항승무원의 자격관리(Licensing of flight crew) 및 항공규정의 준수에 관한 감독책임(Oversight Responsibility)을 갖는다.
- 나. 그러나 한 국가에 등록된 항공기가 다른 국가의 AOC소지자에 의해 운영되는 경우, 당해 항공기에 관한 등록국의 감독책임은 약화될 수 있다. 이러한 경우 항공기의 등록국과 운영국은 국제민간항공조약 83bis에 따라 등록국의 감독책임의 일부 또는 전부를 당해 항공기의 운영국가에 이관하는 협정을 체결하여 책임을 이관할 수 있다.
- 다. 감독책임의 이관에 관한 효력은 다음과 같다.
  - 1) 등록국이 항공기 감항증명의 책임을 이관한 경우, 운영국은 당해 항공기에 감항증명을 재발행(Re-issue)하거나 등록국에서 발행한 감항증명을 승인(Validation)하고, 운영국의 법규에 따라 지속적인 감항성 유지에 관한 감독을 수행해야 함

- 2) 등록국이 자격증명에 관한 관리책임을 이관한 경우, 당해 운항승무원은 운영국의 법규에 따라 운영국에서 발행한 자격증명을 소지해야 함
- 3) 당해 임차 항공기는 등록국의 등록부호를 지속적으로 유지할 수 있으며, 등록국에서 발행한 등록증명서를 소지할 수 있음

<Ref ; ICAO Circular 295, 2.4>

라. 등록국과 운영국이 체결한 협정이 제3국에도 영향을 미치도록 하려면, 당해 협정문이 ICAO에 통보되고 등록되어야 한다. 이 경우, 통보 의무 국가는 협정문에 명시된 바에 따른다. <Ref ; ICAO Cir 295, 2.3.2>

마. 운영국은 국제민간항공조약 83bis에 따라 타국에 항공사의 감독과 인증에 관한 책임 등을 이관할 수 없다.

### 1.5 이 절차에 대한 기능적 권한

항공기 임차에 관한 업무는 국토교통부 운항정책과장이 총괄 관리한다. 만일 항공기 임차(대) 승인을 수행함에 있어서 문제가 발생하거나 관련 법규 또는 이 절차의 해석에 의문이 있을 경우, 운항정책과장은 국토교통부 관계 부서와 협의하여 결정할 수 있다.

### 1.6 항공기 임차(대) 승인 일반

가. 신청서 접수

AOC 소지자가 항공기를 임차 또는 임대하고자 항공안전법 시행규칙 제259조 및 제260조에 따라 운영기준 변경 신청서를 제출한 경우, AOC 담당 부서의 장은 다음의 서류가 신청서와 함께 제출되었는지 확인하여야 한다.

- 1) 항공기 임대차 계약서 사본 1부
- 2) 항공안전법 제5조에 따라 우리나라와 항공기 등록국 또는 운영국간 체결한 협정서 사본 1부
- 3) 항공기 감항증명서 사본(임차 항공기의 등록국과 우리나라간 체결된 협정에 따라 감항증명의 발급 권한이 임차 항공기의 등록국에 있을 경우, 당해 등록국에서 발행한 감항증명서 사본 및 당해 임차 항공기가 ICAO 및 등록국의 감항성 요건에 부합하다는 등록국 감항당국의 문서 사본) 1부
- 4) 포괄임차의 경우, 당해 항공기를 운영하기 위한 운항 승무원 · 객실승무원 · 정비사 등의 자격증명서 사본 각 1부(다만, 객실승무원의 경우 객실승무원 자격증명 제도를 운영하는 국가에 한한다)
- 5) 기타 다음 사항을 기록한 서류

가) 임차 항공기의 등록국 · 등록부호 · 제작사 · 형식 · 제작일련번호

- 나) 등록된 소유자 및 임차자의 명칭 또는 성명과 주소, 전화번호, 팩스번호 등 연락처
- 다) 임대자 및 임차자의 AOC 번호와 정비조직인증번호(정비조직인증번호는 해당 경우에 한함)
- 라) 임차 개시일자 및 종료일자
- 마) 임차기간 동안 임차 항공기의 운항통제 책임자, 정비확인자 및 감항 책임자(Responsible person for Airworthiness)의 명단. 이 경우, 감항 책임자는 당해 임차 항공기의 감항성개선지시의 이행준수, 정비프로그램에 따른 정비업무 이행 등에 책임을 갖는 자를 말한다.
- 바) 임차 항공기의 주 정비기지 주소지

<Ref ; ICAO Doc 8335, 10.2.2>

나. 신청서 검토

- 1) AOC 담당부서의 장은 신청서 및 관련 서류를 접수한 경우, 이의 적합성 여부에 대해 검토하여야 하며 필요한 경우에는 관련 부서와 협의하여야 한다.
- 2) 항공기 임차 계약서에는 최소한 다음의 사항이 포함되어 있는지를 확인하여야 한다.
  - 가) 항공기의 임차사용 개시일자와 종료일자
  - 나) 임차기간 동안 임차인이 당해 항공기를 배타적으로 사용할 수 있는 권리와 법적지배 및 관리권
  - 다) 당해 항공기의 유상 사용에 관한 사항
  - 라) 당해 임대자 및 임차자의 법적명칭 및 주소
  - 마) 임차 항공기의 명세(등록부호, 제작자, 모델 및 제작일련번호 등)
  - 바) 당해 항공기에 대한 법적지배권 및 관리권이 임차자에게 있음을 명시한 내용
  - 사) 임차기간 중 임차자 또는 임대자가 제3자에게 재 임대할 수 없음을 명시한 내용

다. 임차(대) 승인을 위한 검사

AOC 담당부서의 장은 항공기 임차(대) 승인을 하기 전에 항공기 임차인의 안전운항체계 등의 적합성을 확인하기 위하여 서류 및 현장검사 등을 실시할 수 있다.

라. 임차(대) 승인

AOC 담당부서의 장은 서류 및 현장검사 결과 이 절차에서 정한 제반요건에 적합하다고 인정되는 경우에는 운영기준 변경을 승인함으로써 임차(대) 승인을 하는 것으로 본다.

마. 임차(대) 승인을 위한 조건 부과

AOC 담당부서의 장은 임차 항공기의 안전운항을 보장하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 항공기의 임차(대)를 승인함에 있어 신청자에게 당해 항공기에 대한 운항조건과 제한사항을 부과할 수 있다.

바. AOC 담당 부서의 장은 국제민간항공조약 83bis에 따라 우리나라와 협정을 체결하지 아니한 국가의 국적을 갖는 AOC 소지자에게는 국적 항공기의 임대를 승인해서는 아니 된다.

### 1.7 임차(대) 승인 유효기간

항공기의 임차(대) 승인은 다음의 경우에 만료되거나 취소할 수 있다.

- 1) 당해 임차계약서에 명시된 임차사용기한이 도래한 경우
- 2) 등록국에 의해 당해 항공기의 등록이 말소되거나, 소유자가 변경된 경우
- 3) 임대인 또는 임차인의 AOC 효력이 정지되거나 취소된 경우

### 1.8 임차 및 상호교환 항공기의 등록증명서

국제민간항공조약 83bis에 따라 상대국과 체결한 협정에 따라 국적 항공기의 법적지배 및 관리권이 상대국에 이전되는 경우, 당해 국적 항공기의 등록증명서는 동 협정이 종료되지 않는 한 계속 유효하다.

### 1.9 운항증명서의 구비

항공기 임대자 및 임차자 양측 모두 AOC를 소지하고 있어야 한다.

주 - 항공기의 법적지배 및 관리권을 갖도록 하기 위한 수단으로 AOC 소지가 요구된다. 만일 AOC 소지자가 자신의 항공기가 1대뿐인데도 불구하고 임대를 해준다면, 자신의 AOC가 취소될 수도 있으므로 승인기준을 따를 수 없다. 반대로 임차자 역시 적어도 항공기 한 대에 대한 법적지배 및 관리권을 갖고 있으려면 유효한 AOC를 소지하고 있어야 한다.

### 1.10 임차 항공기의 운항통제 및 운항관리의 책임

AOC 담당부서의 장은 임차 항공기의 운항통제 및 운항관리에 대한 책임은 임차인에게 있음을 임차자의 운영기준 등에 명확하게 기재하여야 한다.

### 1.11 항공기 임차(대) 승인의 공지

AOC 담당부서의 장은 항공기 임차(대)를 승인한 경우, 관련 부서에 이를 통보

하여야 한다.

### 1.12 임차 항공기의 안전 관리

항공안전감독을 담당하는 부서의 장은 항공안전법 제5조 및 국제민간항공조약 83bis에 의한 권한 및 책임의 이양에 관한 협정에 따라 우리나라에 임차되었거나, 외국에 임대된 항공기에 관한 안전관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

가. 안전정보를 지속적으로 접수하여야 하며, 필요시 협정 상대국의 항공당국에 동 정보의 제공 <Ref ; ICAO Cir 295, 3.11>

나. 우리나라에 임차된 외국국적 항공기에 대한 안전감독계획의 수립 및 시행 <Ref ; ICAO Cir 295, 3.11>

### 1.13 임차승인 관련 서류의 보관

AOC 담당부서의 장은 항공기 임차(대) 승인과 관련한 일체 서류를 "공공기록물 관리에 관한 법률"에 따라 보관하여야 한다.

### 1.14 증명서 등의 인정에 관한 서신 통보

AOC 담당 부서의 장은 국제민간항공조약 83bis를 비준하지 않은 국가 또는 국제민간항공조약 83bis에 따라 우리나라와 타국 간 체결한 권한 및 책임의 이양에 관한 협정내용이 정상적으로 통보되지 못한 국가에 당해 임차 항공기가 운항할 경우를 대비하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

가. 외국 국적의 항공기를 임차한 경우

항공기에 탑재되는 증명서 및 운항승무원의 자격증명서 등은 국제민간항공조약 제30조, 제31조 및 제32조제a항에 따른 책임을 유지하기 위해 우리나라에 의해 승인(Validation)되었거나, 재발행(Re-issue)되었음을 명시한 서신을 당해 임차항공기 등록국의 항공당국에서 발행하도록 하고, 동 서신의 사본을 당해 항공기에 탑재하도록 하여야 한다.

나. 국적 항공기를 외국에 임대한 경우

우리나라에서 발행한 증명서 등은 국제민간항공조약 제30조, 제31조 및 제32조a항에 관한 완전한 책임을 유지하기 위해 우리나라의 권한을 이양 받은 운영국가에 의해 승인(Validation)되었거나, 재발행(Re-issue) 되었음을 명시한 서신을 당해 임대항공기 운영국의 항공당국에 발송하고, 동 서신의 사본을 당해 항공기에 탑재하도록 하여야 한다. <Ref ; ICAO Cir. 295, 3.13>



## 제2장 국적 항공기의 임차(대) 승인절차

(Approval procedures for Lease of Nationality Aircraft)

### 2.1 목 적(Objectives)

이 절차는 국적 항공기의 임차(대) 승인과정에 관여하는 공무원에게 표준화된 업무절차를 제공함을 목적으로 한다.

### 2.2 국내 AOC 소지자간 국적 항공기의 임대차 승인

가. 임차(대) 승인신청서의 접수

- 1) AOC 담당 부서의 장은 항공기 임차(대)를 위한 운영기준 변경신청서를 접수한 경우, 1.6에서 정한 서류가 구비되어 있는지를 확인하여야 한다. 이 경우 임대자, 임차자 모두 운영기준 변경신청서가 제출되었는지 확인하여야 한다.

나. 임차(대) 승인

- 1) AOC 담당 부서의 장은 항공기 임차(대)를 승인하기 전에 당해 항공기 임차자의 안전운항체계에 대한 점검을 다음과 같이 실시할 수 있다.

가) 임차자에게 교부된 AOC 운영기준에 명시된 항공기와 동일한 형식의 항공기를 임차하는 경우 : 별도의 점검 없이 임차(대)를 승인할 수 있다. (다만, 국토교통부장관이 필요하다고 판단한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우 나)를 준용한다.)

나) 임차자에게 교부된 AOC 운영기준에 명시되지 않은 형식의 항공기를 임차하는 경우

(1) 단순임차

(가) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성

(나) 임차 항공기를 운영하기 위한 유자격 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등의 확보 여부 등

(2) 포괄임차

(가) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성

(나) 항공기를 운영하기 위해 임차한 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등에 대한 임차자의 훈련프로그램의 적정성 여부 등

- 2) AOC 담당 부서의 장은 [별지 1]의 점검표에 의거 점검을 실시한 결과 제반 요건에 적합하다고 인정한 경우 운영기준 변경을 승인한다.
- 3) AOC 담당 부서의 장은 임대(차)자의 운영기준 변경을 승인하고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항을 기재한 변경된 운영기준을 임대(차)자 각각에게 교부하여야 한다.
  - 가) 임차 항공기 List (등록부호, 제작사 및 형식 등 포함)
  - 나) 임대(차)자의 성명(명칭) 및 주소
  - 다) 임차 기간

## 2.3 외국 국적 AOC 소지자에게 국적 항공기의 임대 승인

### 가. 임대승인 신청서의 접수

- 1) AOC 담당 부서의 장은 항공기 임대를 위한 운영기준 변경신청서를 접수한 경우, 다음의 서류가 구비되어 있는지를 확인하여야 한다.
  - 가) 1.6에서 정한 서류
  - 나) 임차자를 감독하는 외국 항공당국의 국적 항공기 임차승인에 관한 문서 사본(True Copy)

### 나. 임대승인

- 1) AOC 담당 부서의 장은 임대를 승인하기 전에 당해 항공기 임차자의 안전운항체계에 대하여 다음과 같이 점검을 실시할 수 있다.
  - 가) 단순임대
    - (1) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성 등
  - 나) 포괄임대
    - (1) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성
    - (2) 임대 항공기와 함께 임대한 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등에 대한 임차자의 훈련프로그램의 적정성 여부 등
- 2) 임대 항공기의 감항성 유지 요건에 대한 확인

AOC 담당 부서의 장은 임차자에 의해 운영되는 국적 항공기의 안전운항을 보장하기 위하여 다음 각 호의 사항들이 적절하게 이행될 수 있는지를 확인해야 한다.

  - (가) 제5장에 따라 체결한 협정에 따라, 국적 항공기를 임차하는 국가의 항공당국에 의해 당해 항공기의 감항성이 유지되는 경우, 임차자는 당해 국적 항공기의 형식에 적합하게 정비를 수행할 수 있는지 여부
  - (나) 임차자가 당해 국적 항공기를 우리나라의 감항기준을 준수하여 정비를

수행할 수 있는 지 여부를 확인하기 위한 다음 각 호에 대한 적정성

(1) 정비시설

(2) 정비감독 및 확인을 책임지도록 임차자가 지명한 자의 자격의 적정성

(3) 우리나라의 감항기준을 임차자가 인식하고 준수할 수 있는지 여부

(4) 국적 항공기의 감항성 유지와 관련하여 국적 항공기를 운영하는 국가의 항공법규의 적절성. 이 경우 우리나라의 항공법규와 상충되지 않고 우리나라의 법규에서 정한 기준과 동등하거나 그 이상이어야 한다.

3) AOC 담당 부서의 장은 [별지 2]의 점검표에 의거 점검을 실시한 결과 제반 요건에 적합하다고 인정한 경우 운영기준 변경을 승인한다.

4) AOC 담당 부서의 장은 임대자의 운영기준 변경을 승인하고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항을 기재한 변경된 운영기준을 임대자에게 교부하여야 한다.

가) 임대 항공기 List (등록부호, 제작사 및 형식 등 포함)

나) 임차자의 성명(명칭) 및 주소

다) 임대기간

다. 준수사항의 공지

AOC 담당 부서의 장은 임대 승인 시 임대자에게 다음 각 호의 사항을 명확하게 알려야 한다.

1) 국적 항공기의 임차 계약이 종료되어 당해 항공기에 대한 운영권한이 임대자에게 환원되는 시점부터 당해 항공기는 우리나라 항공법규를 준수하여 운항하여야 함

2) 임차 계약이 종료된 경우, 당해 항공기는 국토교통부 장관(또는 지방항공청장)으로 부터 감항증명서를 재 교부받고 운항하여야 함. 다만, 국제민간항공조약 83bis에 따라 체결된 협정문에 감항증명 발행권한을 상대국에 이전한 경우에 한하여 적용한다.

3) 포괄임차의 경우, 운항승무원은 국토교통부 장관으로부터 자격증명을 재 교부받고 국적 항공기의 운항업무에 종사하여야 함. 등

## 제3장 외국국적 항공기의 임차 승인절차

(Approval procedures for Lease of Foreign Registered Aircraft)

### 3.1 일반(General)

이 절차는 외국 국적 항공기의 임차 승인에 관한 표준화된 업무절차를 제공한다.

### 3.2 국내 AOC 소지자의 외국국적 항공기 임차 승인

#### 가. 임차승인 신청서의 접수

AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 임차를 위한 운영기준 변경신청서를 접수한 경우, 다음의 서류가 구비되어 있는지를 확인하여야 한다.

- 1) 1.6에서 정한 서류
- 2) 임대자를 감독하는 외국 항공당국의 임대승인 문서
- 3) 당해 임차 항공기의 형식증명서 또는 형식증명승인서 사본

#### 나. 임차승인

- 1) AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 임차를 승인하기 전에 당해 항공기 임차자의 안전운항체계에 대하여 다음과 같이 점검을 실시할 수 있다.

##### 가) 단순임차

- (1) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성. 다만, 임차자에게 교부된 AOC 운영기준에 명시된 항공기와 동일한 형식의 항공기를 임차하는 경우에는 생략할 수 있다.
- (2) 임차 항공기를 운영하기 위한 유자격 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등의 확보 여부. 다만, 임차자에게 교부된 AOC 운영기준에 명시된 항공기와 동일한 형식의 항공기를 임차하는 경우에는 생략할 수 있다.
- (3) 정비기록 등의 검사. 임차 항공기가 국내 항공법규에서 정한 정비기준 또는 이와 동등 이상으로 정비되고 관리되었는지를 확인하기 위한 당해 항공기의 상태 및 정비기록 등에 대한 검사

##### 나) 포괄임차

- (1) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성. 다만, 임차자에게 교부된 AOC 운영기준에 명시된 항공기와 동일한 형식의 항공기를 임차하는 경우에는 생략할 수 있다.
- (2) 항공기를 운영하기 위해 항공기와 함께 임차한 운항승무원·객실승무원

- 및 정비사 등에 대한 임차자의 훈련프로그램의 적정성 여부
- (3) 정비기록 검사. 임차 항공기가 국내 항공법규에서 정한 정비기준 또는 이와 동등 이상으로 정비되고 관리되었는지를 확인하기 위한 당해 항공기의 상태 및 정비기록 등에 대한 검사
- 2) AOC 담당 부서의 장은 [별지 3]의 점검표에 의거 점검을 실시한 결과 제반 요건에 적합하다고 인정한 경우 운영기준 변경을 승인한다.
- 3) AOC 담당 부서의 장은 임차자의 운영기준 변경을 승인하고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항을 기재한 변경된 운영기준을 임차자에게 교부하여야 한다.
- 가) 임대차 항공기 List (등록부호, 제작사 및 형식 등 포함)
- 나) 임대(차)자의 성명(명칭) 및 주소
- 다) 임대(차) 기간
- 라) 운항지역
- 마) 운항에 적용할 규정 등

<Ref ; ICAO Doc 8335, 10.2.4>

#### 다. 준수사항의 공지

AOC 담당 부서의 장은 임차승인 시 임차자에게 다음 각 호의 사항을 명확하게 알려야 한다.

- 1) 임차 승인을 받은 외국국적의 항공기는 국토교통부 장관(또는 지방항공청장)으로 부터 감항증명서를 교부받아야 운항이 가능함. 이 경우, 국제민간항공조약 부속서의 기준에 따라 당해 항공기의 등록국에서 발행된 감항증명서가 있을 경우 국토교통부 장관(또는 지방항공청장)은 항공안전법 제23조에서 정한 검사 등을 생략할 수 있다.
- 2) 포괄임차의 경우, 임차되는 운항승무원 및 정비사 등이 국토교통부 장관으로 부터 자격증명을 교부받아야 항공 업무에 종사할 수 있음
- 3) 임차 승인을 받은 외국적 항공기를 운영하는 경우 우리나라의 항공법규 및 운영기준 등을 준수하여야 함
- 4) 당해 임차 항공기에는 항공안전법 제5조 및 국제민간항공조약 83bis에 따라 항공기 감독책임에 관하여 국토교통부와 임차 항공기의 등록국의 항공당국과 체결한 협정서 사본(true copy)과 임차자의 AOC 및 운영기준 사본(true copy)을 임차기간이 종료될 때 까지 항공기에 탑재하여야 함.
- 5) 임차가 종료되어 당해 항공기에 대한 운영권한이 임대자에게 환원되기 전에 반드시 임차자의 운영기준 변경신청서를 제출하여 승인을 받아야 함. 만약 국토교통부 장관(또는 지방항공청장)으로 부터 운영기준 변경신청이 승인되지 않을 경우에는 당해 항공기에 대한 운영권한이 임대자에게 환원되지 않음

<Ref ; ICAO Cir. 295, 3.12>

### 3.3 외국국적 항공기 임차 승인 및 임차 종료의 통지

AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 임차를 승인하거나 임차기간이 종료되어 임대자에게 당해 임차 항공기의 운영권이 환원된 경우에는 즉시 관련 부서 및 당해 임차 항공기 등록국의 항공당국에 임차 승인 및 임차 종료 사실을 통지하여야 한다.

## 제4장 항공기 상호교환 사용 승인절차

(Approval procedures for Aircraft Interchange)

### 4.1 일반(General)

이 절차는 국적 항공기 또는 외국국적의 임차 항공기의 상호교환 승인에 관한 표준화된 업무절차를 제공한다.

### 4.2 국내 AOC 소지자간 국적 항공기의 상호교환 승인

#### 가. 항공기 상호교환 사용 승인 신청서의 접수

AOC 담당 부서의 장은 항공기 상호교환을 위한 운영기준 변경 신청서를 접수한 경우, 1.6에서 정한 서류가 구비되어 있는지를 확인하여야 한다. 이 경우, 운영기준 변경신청서는 상호교환하여 사용하고자 하는 항공기의 임대자, 임차자 모두 제출되었는지 확인하여야 한다.

#### 나. 항공기 상호교환 사용 승인

1) AOC 담당 부서의 장은 항공기의 상호교환을 승인하기 전에 당해 항공기 임차자의 안전운항체계에 대한 점검을 다음과 같이 실시할 수 있다.

가) 임차자의 AOC 운영기준에 명시된 것과 동일한 형식의 항공기를 임차하는 경우 : 별도의 점검 없이 임대차를 승인할 수 있다. (다만, 국토교통부장관이 필요하다고 판단한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우 나)를 준용한다.)

나) 임차자의 AOC 운영기준에 명시되지 않은 형식의 항공기를 임차하는 경우

(1) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성

(2) 임차 항공기를 운영하기 위한 유자격 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등의 확보 여부 및 동 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등의 훈련프로그램의 적정성 등

2) AOC 담당 부서의 장은 [별지 1]의 점검표에 의거 점검을 실시한 결과 제반 요건에 적합하다고 인정한 경우 운영기준 변경을 승인한다.

3) AOC 담당 부서의 장은 임대(차)자의 운영기준 변경을 승인하고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항을 기재한 변경된 운영기준을 임대(차)자 각각에게 교부하여야 한다.

- 가) 상호교환 항공기 List (등록부호, 제작사 및 형식 등 포함)
- 나) 임대(차)자의 성명(명칭) 및 주소
- 다) 상호교환 임차기간

#### 4.3 외국국적 AOC 소지자에게 국적 항공기의 상호교환 승인

##### 가. 항공기 상호교환 승인 신청서의 접수

AOC 담당 부서의 장은 항공기 상호교환 임대를 위한 운영기준 변경신청서를 접수한 경우, 다음 각 호의 서류가 구비되어 있는지를 확인하여야 한다.

- 1) 1.6에서 정한 서류
- 2) 임차자를 감독하는 외국 항공당국의 국적 항공기 상호교환 임차승인에 관한 문서 사본(true copy)

##### 나. 항공기 상호교환 사용 승인

- 1) AOC 담당 부서의 장은 상호교환 임대를 승인하기 전에 다음 사항에 대하여 점검을 실시할 수 있다.

가) 항공기 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성 등

- 2) 상호교환 임대 항공기의 감항성 유지 요건

AOC 담당 부서의 장은 임차자에 의해 운영되는 국적 항공기의 안전운항을 보장하기 위하여 다음 각 호의 사항들이 적절하게 이행될 수 있는지를 확인해야 한다.

(가) 제5장에 따라 체결한 협정에 따라, 국적 항공기를 임차하는 국가의 항공당국에 의해 당해 항공기의 감항성이 유지되는 경우, 임차자는 당해 국적 항공기의 형식에 적합하게 정비를 수행할 수 있는지 여부

(나) 임차자가 당해 국적 항공기를 우리나라의 감항기준을 준수하여 정비를 수행할 수 있는 지 여부를 확인하기 위한 다음 각 호에 대한 적정성

- (1) 정비시설
- (2) 정비감독 및 확인을 책임지도록 임차자가 지명한 자의 자격의 적정성
- (3) 우리나라의 감항기준을 임차자가 인식하고 준수할 수 있는지 여부
- (4) 국적 항공기의 감항성 유지와 관련하여 국적 항공기를 운영하는 국가의 항공법규의 적절성. 이 경우 우리나라의 항공법규와 상충되지 않고 우리나라의 법규에서 정한 기준과 동등하거나 그 이상이어야 한다.

- 3) AOC 담당 부서의 장은 [별지 2]의 점검표에 의거 점검을 실시한 결과 제반 요건에 적합하다고 인정한 경우 운영기준 변경을 승인한다.

- 4) AOC 담당 부서의 장은 임대자의 운영기준 변경을 승인하고자 하는 경우,



다음 각 호의 사항을 기재한 변경된 운영기준을 임대자에게 교부하여야 한다.

가) 상호교환 임대 항공기 List (등록부호, 제작사 및 형식 등 포함)

나) 상호교환 임차자의 성명(명칭) 및 주소

다) 상호교환 임대기간

다. 준수사항의 공지

AOC 담당 부서의 장은 상호교환 임대 승인 시, 임대자에게 다음 각 호의 사항을 명확하게 알려야 한다.

- 1) 국적 항공기의 상호교환 임대차 계약이 종료되어 당해 항공기에 대한 운영권한이 임대자에게 환원되는 시점부터 당해 항공기는 우리나라 항공법규를 준수하여 운항하여야 함
- 2) 임대차 계약이 종료된 경우, 당해 국적 항공기는 국토교통부장관(또는 지방항공청장)으로 부터 감항증명서를 재 교부받고 운항하여야 함. 다만, 국제민간항공조약 83bis에 따라 체결된 협정문에 감항증명 발행권한을 상대국에 이전한 경우에 한하여 적용한다.

#### 4.4 국내 AOC 소지자의 외국국적 항공기 상호교환 임차 승인

가. 외국국적 항공기의 상호교환 임차승인 신청서의 접수

AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 상호교환 임차를 위한 운영기준 변경신청서를 접수한 경우, 다음의 서류가 구비되어 있는지를 확인하여야 한다.

- 1) 1.6에서 정한 서류
- 2) 임대자를 감독하는 외국 항공당국의 임대승인 문서

나. 외국국적 항공기의 상호교환 임차승인

- 1) AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 상호교환 임차를 승인하기 전에 당해 항공기 임차자의 안전운항체계에 대한 점검을 다음과 같이 실시할 수 있다.

가) 임차자의 AOC 운영기준에 명시된 것과 동일한 형식의 항공기를 임차하는 경우 : 별도의 점검 없이 임대(차)를 승인할 수 있다. (다만, 국토교통부장관이 필요하다고 판단한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우 나)를 준용한다.)

나) 임차자의 AOC 운영기준에 명시되지 않은 형식의 항공기를 임차하는 경우

- (1) 임차자의 정비관리 시스템 및 정비계획 등을 포함한 정비관리프로그램의 적정성. 이 경우, 국내 항공법규에서 요구하는 기준과 같거나 그 이상 인지 여부를 확인하여야 한다.
- (2) 임차 항공기를 운영하기 위한 유자격 운항승무원·객실승무원 및 정비

사 등의 확보 및 동 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등의 훈련프로그램의 적정성

- (3) 정비기록 등의 검사. 임차 항공기가 국내 항공법규에서 정한 정비기준 또는 이와 동등 이상으로 정비되고 관리되었는지를 확인하기 위한 당해 항공기의 상태 및 정비기록 등에 대한 검사

2) AOC 담당 부서의 장은 [별지 3]의 점검표에 의거 점검을 실시한 결과 제반 요건에 적합하다고 인정한 경우 운영기준 변경을 승인한다.

3) AOC 담당 부서의 장은 임차자의 운영기준 변경을 승인하고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항을 기재한 변경된 운영기준을 임차자에게 교부하여야 한다.

가) 상호교환 임차 항공기 List (등록부호, 제작사 및 형식 등 포함)

나) 상호교환 임대자의 성명(명칭) 및 주소

다) 상호교환 임차 기간

라) 운항지역

마) 운항에 적용할 규정 등 <Ref ; ICAO Doc 8335, 10.2.4>

다. 준수사항의 공지

AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 상호교환 임차승인을 하고자 하는 경우, 임차자에게 다음 각 호의 사항을 명확하게 알려야 한다.

- 1) 상호교환 임차가 종료되어 당해 항공기에 대한 운영권한이 임대자에게 환원되기 전에 임차자의 운영기준 변경신청서가 국토교통부장관(또는 지방항공청장)에게 제출되고 승인되어야 함. 만약 국토교통부장관(또는 지방항공청장)으로 부터 운영기준 변경신청이 승인이 되지 않을 경우에는 당해 항공기에 대한 운영권한이 임대자에게 환원되지 않음
- 2) 임차승인이 된 경우, 당해 임차 항공기는 국토교통부장관(또는 지방항공청장)으로 부터 감항증명서를 재 교부받고 운항해야 함
- 4) 임차한 외국적 항공기는 우리나라의 항공법규 및 운영기준 등을 준수하여야 함

#### 4.5 외국국적 항공기의 임차 승인 및 종료의 통지

AOC 담당 부서의 장은 외국국적 항공기의 상호교환 임차를 승인하거나 당해 항공기의 임차기간이 종료되어 임대자에게 당해 항공기의 운영권이 환원된 경우에는 즉시 관련부서 및 해당 항공기 등록국의 항공당국에 상호교환 임차 승인 및 임차 종료 사실을 통지하여야 한다.

## 제5장 국제민간항공조약 83bis의 이행을 위한 협정체결 절차

(Procedures for Agreement on the Implementation of ICAO Convention  
Article 83 bis of the Convention)

### 5.1 일반(General)

이 절차는 우리나라와 타 체약국간 항공기 임차와 관련한 책임과 권한을 상호  
이양하기 위한 협정서 체결업무에 필요한 표준화된 업무절차를 제공한다.

### 5.2 적용 범위

우리나라와 국제민간항공조약 83bis를 비준한 국가 간 임차 항공기의 관리감독  
등에 관한 책임과 권한을 타 국가에 전체 또는 일부분을 이양하거나 타 국가로  
부터 이양 받고자 하는 경우에 적용한다.

### 5.3 협정의 체결

가. 국토교통부장관은 타 체약국에 항공기를 임대차, 전세 및 상호교환 또는 이와  
유사한 협의를 하는 경우에는 권한이양에 대한 협정을 체결하여야 한다.

<Ref ; ICAO Cir 295, 2.2.3>

나. 국토교통부장관은 가항에 따라 협정을 체결하고자 할 경우, 국제항공과 등  
관련 부서와 사전에 협의할 수 있다.

### 5.4 협정체결 권한 자(The level of authority for signing transfer agreements)

본 협정은 외교적 수준에서 체결하는 것이 아니며, 국토교통부장관과 상대국가  
의 민간항공당국(CAA)의 장의 수준 또는 이와 동등의 수준에서 체결할 수 있다.

<Ref ; ICAO Cir 295, 3.7>

### 5.5 협정서에 포함되어야 할 사항

협정서에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

가. 임대(차) 항공기의 안전관리에 관하여 협정을 체결하는 우리나라와 상대국  
간의 국제민간항공조약 제12조, 제30조, 제31조 및 제32조제a항의 이행에  
관한 책임과 권한 및 기능과 임무 등

<Ref ; ICAO Cir 295, 2.2.3>

나. 협정서의 유효기한

주 - 책임과 권한의 이양 기간은 협정서에 명시된 유효기한을 초과할 수 없으며, 어떠한 경우에도 협정서 유효기한 내에서는 항공기의 등록부호를 변경할 수 없음을 의미한다. <Ref ; ICAO Cir 295, 3.6>

다. 임차 항공기의 안전관리 강화를 위해 다음 사항들을 논의할 수 있는 양국 간 정기적인 협력회의(Coordination)의 개최에 관한 사항

- 1) 항공기 운항(Flight operations)
- 2) 항공기의 지속적인 감항성 유지 및 정비(Continuing airworthiness and aircraft maintenance)
- 3) 운영자의 정비절차(Operator's MCM procedures)
- 4) 운항 및 객실승무원의 훈련 및 점검(Flight and cabin crew training and checking)
- 5) 당해 항공기에 대한 안전점검(Surveillance)을 통해 나타난 기타 심각한 사안 (Any other significant matters arising from inspection) 등

<Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 4, article IV>

라. 협정 체결 이후, ICAO에 협정서 통보 의무국

주 - ICAO에서는 임차항공기의 등록국이 ICAO에 통보토록 권고

<Ref ; ICAO Cir 295, 2.3.1, 2.3.2>

마. 임차 항공기에 탑재해야 할 서류 목록

- 1) 협정서의 사본(True copy)
- 2) AOC 및 운영기준 사본(True copy)

<Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 4, article III>

바. 임대(차) 항공기에 대한 명세. 항공기 등록부호, 형식, 일련번호 등이 명시되어야 함. <Ref ; ICAO Cir 295, 3.3>

## 5.6 책임과 권한의 이양

가. 책임과 권한의 이양(Transferred Responsibility) 범위

- 1) 국제민간항공조약 부속서 1, 2, 6에서 정한 기준의 이행과 감독에 관한 사항
- 2) 국제민간항공조약 부속서 8에서 정한 기준의 이행과 감독에 관한 사항  
(이 경우, 항공기 감항성 유지에 관해서는 관련 필요 사항들이 당해 항공기 임차자의 정비규정(MCM ; Maintenance Control Manual)에 포함되어야 한다.)

<Ref ; ICAO Cir 295, Chapter 4, article II>

## 5.7 상대국에 대한 평가

- 가. 국토교통부장관은 협정을 체결하기 전에 상대국가의 법규 및 안전감독 체계, 항공기 인증체계, 항공종사자 자격관리 등에 대한 적합성을 평가할 수 있다.
- 나. 가항에 따라 평가를 실시한 결과, 국적 항공기를 임차한 운영국가에게 우리나라의 책임과 권한을 이양하는데 부적절하다고 판단될 경우 등록 국으로서의 우리나라의 권한과 책임을 이양해서는 아니된다.
- 다. 평가를 위한 점검표는 [별지 4]와 같다. 다만, 당해 국가의 항공운송산업의 종류와 범위, 규모 등을 고려하여 점검내용의 일부를 생략할 수 있다.

<Ref ; ICAO Cir 295, 3.2>

### 5.8 국적 항공기 임차자의 항공기 운영능력 검토

- 가. 국토교통부장관은 협정을 체결하기 전, 국적 항공기를 임차하여 운영하고자 하는 자의 항공기 운영능력을 검토하기 위해 다음 각 호의 사항을 확인할 수 있다.
- 1) 운항승무원의 면허 및 훈련 체계
  - 2) 객실승무원 및 정비사의 훈련 체계
  - 3) 항공기 감항성 및 정비수행능력
  - 4) 운항관리(Dispatch or Flight following) 절차
  - 5) 승무원 운영계획(Scheduling) 수립 절차
  - 6) 정비수행에 관한 확인서명(signing the maintenance release) 절차 등

<Ref ; ICAO Doc 8335, 10.2.3>

- 나. 관련 점검표는 [별지 1], [별지 2] 및 [별지 3]과 같다.

### 5.9 증명서의 상호 인정(Mutual validation for Certificate & Licences)

ICAO 체약국이 국제민간항공조약 및 그 부속서에서 정한 기준에 따라 발행한 감항증명, 항공종사자의 자격증명 등은 상호 인정하도록 한다. 다만, 5.7에 따라 국토교통부장관이 협정서 체결 상대국의 인증체계 등이 적합하지 않다고 판단한 경우 예외로 한다.

<Ref ; ICAO Cir 295, 2.4.3>

### 5.10 협정 체결에 따른 부서별 책임

- 가. 운항정책과장은 협정서 체결에 관하여 다음의 업무를 수행한다.
- 1) 협정문의 검토
  - 2) 5.7에 따른 협정 상대국 평가에 관한 업무의 총괄
  - 3) 5.8에 따른 국적 항공기 임차자에 대한 항공기 운영능력의 평가에 관한 업무의 총괄

4) 기타 국토교통부장관이 지시한 사항

나. 운항안전과장, 항공기술과장, 자격관리과장은 다음 각 호의 사항에 대하여 운항정책과장에 협조한다.

- 1) 협정문 작성
- 2) 협정 상대국 평가를 위한 평가팀 구성 등 업무 지원

[별지 1]

**국내 운항증명소지자가 국내 타 운항증명소지자로부터  
국적 항공기 임차**

| 점 검 내 용                                                                                | 적합/부적합 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 임차 항공기의 임대자 및 임차자 모두 유효한 운항증명서를 소지하고 있는지 여부                                         |        |
| 2. 포괄임차 방식으로 항공기를 임차하는 경우 당해 항공기를 운영하기 위한 운항승무원·정비사 등의 자격증명의 유효성 여부                    |        |
| 3. 임차 항공기의 승무원은 임차자에게 고용되어 있음을 보증하는 서류의 적합여부                                           |        |
| 4. 운영기준 변경신청서와 함께 제출된 제반 증빙 서류의 적합여부                                                   |        |
| 4.1 제1장1.6에 따라 항공기 임차계약서에 포함될 내용의 적절성                                                  |        |
| 4.2 항공기의 등록부호, 형식, 제작일련번호의 표시                                                          |        |
| 4.3 소유자 및 임차자의 명칭(성명), 주소, 전화번호, 팩스번호 등의 표시                                            |        |
| 4.4 임대자 및 임차자의 운항증명서번호 및 정비조직인증번호의 표시<br>(정비조직인증번호는 해당되는 경우에 한함)                       |        |
| 4.5 임차 개시일자 및 종료일자의 표시                                                                 |        |
| 4.6 임차기간 동안 당해 임차 항공기의 운항통제, 정비확인자 및 감항 책임자의 표시                                        |        |
| 4.7 임차 항공기의 주 정비기지 주소의 표시                                                              |        |
| 5. 항공안전법 제90조에 따라 국토교통부장관(또는 지방항공청장)이 인정한 항공기 임차자의 정비계획 및 정비관리체계가 임대자와 동등하거나 그 이상인지 여부 |        |
| 5.1 정비관리시스템의 적합성 여부                                                                    |        |
| 5.2 지속감항정비프로그램을 포함한 정비 및 검사프로그램의 적합성 여부                                                |        |
| 5.3 당해 임차 항공기를 운영하기 위한 MEL/CDL의 수립 여부                                                  |        |
| 5.4 정비지원을 위한 시설·장비 등의 적절성 여부                                                           |        |

| 점 검 내 용                                                                                                                      | 적합/부적합 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6. 당해 임차항공기의 안전운항을 위한 제반 요건의 적합여부                                                                                            |        |
| 6.1 운항지원을 위한 시설, 장비 등의 적절성 여부                                                                                                |        |
| 6.2 ETOPS, RVSM, PBN 등 특별운항을 위한 승인신청 여부                                                                                      |        |
| 6.3 당해 항공기의 운영을 위한 비행교범(Flight Manual), 운영교범(Operating Manual), 항공기 성능교범(Aircraft Performance Manual) 등의 확보 및 운항승무원 등에게 배부여부 |        |
| 6.4 당해 항공기의 비상탈출 및 비상착수를 위한 객실승무원의 직무수행 능력의 적절성(포괄임차의 경우 적용하지 않음)                                                            |        |
| 6.5 당해 항공기의 운항 및 정비업무 종사자들에 대한 교육훈련프로그램의 적정성                                                                                 |        |
| 7. 임차 항공기를 운영하기 위한 운항규정, 정비규정 및 지상조업교범(Ground Handling Manual), 노선지침서 등 관련 규정, 교범, 지침, 절차 등의 개정 여부 및 내용의 적절성 여부              |        |



[별지 2]

### 외국 항공사업자에게 국내 운항증명소지자의 국적항공기 임대

| 점 검 내 용                                                                                                                                                                       | 적합/부적합 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 임차 항공기의 임대자 및 임차자 모두 유효한 운항증명서를 소지하고 있는지 여부 (임차자의 경우, 당해 운영국에서 발행한 운항증명서를 소지하고 있어야 함)                                                                                      |        |
| 2. 포괄임차 방식으로 항공기를 임차하는 경우 당해 항공기를 운영하기 위한 운항승무원·정비사 등의 자격증명의 유효성 여부                                                                                                           |        |
| 3. 임대자의 운영기준 변경 신청서와 함께 제출된 제반 증빙 서류의 적합 여부                                                                                                                                   |        |
| 3.1 제1장1.6에 따라 항공기 임차계약서에 포함될 내용의 적절성<br>이 경우, 임차 항공기의 운항 및 객실승무원과 정비사 등은 임차자에게 고용되어 있음을 포함하고 있는지 확인해야 한다.                                                                    |        |
| 3.2 항공기의 등록부호, 형식, 제작일련번호의 표시                                                                                                                                                 |        |
| 3.3 소유자 및 임차자의 명칭(성명), 주소, 전화번호, 팩스번호 등의 표시                                                                                                                                   |        |
| 3.4 임대자 및 임차자의 운항증명서번호 및 정비조직인증번호의 표시<br>(정비조직인증번호는 해당되는 경우에 한함)                                                                                                              |        |
| 3.5 임차 개시일자 및 종료일자의 표시                                                                                                                                                        |        |
| 3.6 임차기간 동안 당해 임차 항공기의 운항통제, 정비확인자 및 감항 책임자의 표시                                                                                                                               |        |
| 3.7 임차 항공기의 주 정비기지 주소의 표시                                                                                                                                                     |        |
| 3.8 임차자를 감독하는 외국 항공당국의 국적 항공기 임차승인에 관한 문서(True Copy) 내용의 적절성                                                                                                                  |        |
| 4. 임차자가 항공안전법 제90조에 따른 정비관리체계 및 적용되는 감항기준에 따라 정비를 할 수 있는 능력과 자격이 있는지 여부(국토교통부와 임차자의 항공당국간 체결한 협정에 따라 임차 항공기에 대한 감항증명의 교부 및 감항성 유지에 관한 책임과 권한을 임차자의 항공당국에 이관한 경우에는 적용하지 아니한다.) |        |

| 점 검 내 용                                                                                                                                                                                        | 적합/부적합 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1 정비관리시스템의 적합성 여부                                                                                                                                                                            |        |
| 4.2 지속감항정비프로그램을 포함한 정비 및 검사프로그램의 적합성 여부                                                                                                                                                        |        |
| 4.3 정비지원을 위한 시설·장비 등의 적절성 여부                                                                                                                                                                   |        |
| 4.4 정비감독 및 확인을 책임지도록 임차자가 지명한 자의 자격의 적정성                                                                                                                                                       |        |
| 4.5 우리나라의 감항기준을 임차자가 인식하고 준수할 수 있는지 여부                                                                                                                                                         |        |
| 4.6 국적 항공기의 감항성 유지와 관련하여 국적 항공기를 운영하는 국가의 항공법규의 적절성. 이 경우 우리나라의 항공법규와 상충되지 않고 우리나라의 법규에서 정한 기준과 동등하거나 그 이상일 것                                                                                  |        |
| 4.7 임차자의 정비규정에는 다음 사항이 명시되어 있어야 한다.<br>4.7.1 국토교통부장관의 승인 없이 개조수행 금지<br>4.7.2 임차기간동안 임차 항공기의 형식증명서의 구성(configuration)대로 유지<br>4.7.3 국토교통부장관이 승인한 정비프로그램을 적용하여야 한다. 추가하는 경우에도 국토교통부장관의 승인을 받아야 함 |        |
| 5. 당해 임차항공기의 안전운항을 위한 제반 요건의 적합여부                                                                                                                                                              |        |
| 5.1 운항지원을 위한 시설, 장비 등의 적절성 여부                                                                                                                                                                  |        |
| 5.2 당해 항공기의 운영을 위한 비행교범(Flight Manual), 운영교범(Operating Manual), 항공기 성능교범(Aircraft Performance Manual) 등의 확보 및 운항승무원 등에게 배부여부                                                                   |        |
| 5.3 당해 항공기와 함께 임차되는 운항승무원 등에 대한 교육훈련프로그램의 적정성(포괄임차의 경우에 한함)                                                                                                                                    |        |
| 6. 임차 항공기를 운영하기 위한 운항규정, 정비규정 및 지상조업교범(Ground Handling Manual), 노선지침서 등 관련 규정, 교범, 지침, 절차 등의 개정 여부 및 내용의 적절성 여부                                                                                |        |
| 7. 임차자의 주 운항기지는 국적항공기가 임차되는 기간동안 임차자가 등록된 운영국가의 영토 내에 위치하고 있는지 여부                                                                                                                              |        |

[별지 3]

## 국내 운항증명소지자가 외국적 항공기 임차

| 점 검 내 용                                                                                                                    | 적합/부적합 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 임차 항공기의 임대자 및 임차자 모두 유효한 운항증명서를 소지하고 있는지 여부                                                                             |        |
| 2. 포괄임차 방식으로 항공기를 임차하는 경우 당해 항공기를 운영하기 위한 운항승무원·정비사 등의 자격증명의 유효성 여부                                                        |        |
| 3. 임차되는 항공기를 운영하는 국가의 항공법규의 적절성. 이 경우 우리나라의 항공법규와 상충되지 않고 우리나라의 법규에서 정한 기준과 동등하거나 그 이상일 것                                  |        |
| 4. 운영기준 변경신청서와 함께 제출된 제반 증빙 서류의 적합여부                                                                                       |        |
| 4.1 제1장1.6에 따라 항공기 임차계약서에 포함될 내용의 적절성                                                                                      |        |
| 4.2 항공기의 등록부호, 형식, 제작일련번호의 표시                                                                                              |        |
| 4.3 소유자 및 임차자의 명칭(성명), 주소, 전화번호, 팩스번호 등의 표시                                                                                |        |
| 4.4 임대자 및 임차자의 운항증명서번호 및 정비조직인증번호의 표시<br>(정비조직인증번호는 해당되는 경우에 한함)                                                           |        |
| 4.5 임차 개시일자 및 종료일자의 표시                                                                                                     |        |
| 4.6 임차기간 동안 당해 임차 항공기의 운항통제, 정비확인자 및 감항 책임자의 표시                                                                            |        |
| 4.7 임차 항공기의 주 정비기지 주소의 표시                                                                                                  |        |
| 4.8 임대자를 감독하는 외국 항공당국의 항공기 임차승인에 관한 문서(True Copy) 내용의 적절성                                                                  |        |
| 4.9 항공안전법 제20조에 따라 국토교통부장관이 발행한 임차 항공기의 형식증명서 또는 형식증명승인서 사본.(만약 형식증명서 또는 형식증명승인서가 없을 경우에는 항공안전법 제23조에 따라 감항증명서를 교부하여야 한다.) |        |

| 점 검 내 용                                                                                                                                                                       | 적합/부적합 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. 임차자가 항공안전법 제90조에 따른 정비관리체계 및 적용되는 감항기준에 따라 정비를 할 수 있는 능력과 자격이 있는지 여부 (국토교통부와 임차자의 항공당국간 체결한 협정에 따라 임차 항공기에 대한 감항증명의 교부 및 감항성 유지에 관한 책임과 권한이 임차자의 항공당국에 있는 경우에는 적용하지 아니한다.) |        |
| 5.1 정비관리시스템의 적합성 여부                                                                                                                                                           |        |
| 5.2 지속감항정비프로그램을 포함한 정비 및 검사프로그램의 적합성 여부                                                                                                                                       |        |
| 5.3 정비지원을 위한 시설·장비 등의 적절성 여부                                                                                                                                                  |        |
| 5.4 정비감독 및 확인을 책임지도록 임차자가 지명한 자의 자격의 적정성                                                                                                                                      |        |
| 5.5 정비기록 등의 적절성 여부. 이 경우 임차 항공기가 국내 항공법규에서 정한 정비기준 또는 이와 동등 이상으로 정비되고 관리되었는지를 확인하기 위해 당해 항공기의 상태 및 정비기록 등에 대해 검사를 수행하여야 함                                                     |        |
| 6. 당해 임차항공기의 안전운항을 위한 제반 요건의 적합여부                                                                                                                                             |        |
| 6.1 운항지원을 위한 시설, 장비 등의 적절성 여부                                                                                                                                                 |        |
| 6.2 당해 임차 항공기의 운영을 위한 비행교범(Flight Manual), 운영교범(Operating Manual), 항공기 성능교범(Aircraft Performance Manual) 등의 확보 및 운항승무원 등에게 배부여부                                               |        |
| 6.3 항공기와 함께 임차되는 운항승무원 등에 대한 교육훈련프로그램의 적정성(포괄임차의 경우에 한함)                                                                                                                      |        |
| 6.4 임차 항공기를 운영하기 위한 유자격 운항승무원·객실승무원 및 정비사 등의 확보 여부                                                                                                                            |        |
| 7. 임차 항공기를 운영하기 위한 운항규정, 정비규정 및 지상조업교범(Ground Handling Manual), 노선지침서 등 관련 규정, 교범, 지침, 절차 등의 개정 여부 및 내용의 적절성 여부                                                               |        |

[별지 4]

## 협정체결 상대국 평가 점검표

「협정체결 상대국 평가 점검표」는 DOC파일로 관리되므로 본문내용은 첨부파일을  
이용하십시오.

[별지 5]

## **표본 1**

### **조약 제83조의2 이행을 위한 국가간 협정서(안)** (Model Agreement between [State 1] and [State 2] on the Implementation of Article 83 bis of the Convention)

#### **ARTICLE I – Scope**

Section 1. [State 1] shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred to [state 2], upon due publicity or notification of this Agreement as determined in paragraph b) of Article 83 bis.

Section 2. The scope of this Agreement shall be limited to [types of aircraft] on the register of civil aircraft of [State 1] and operated under leasing arrangement by [operator], whose principle place of business is in [State 2]. The list of aircraft concerned, identified by type, registration number and serial number, is reproduced in Attachment 1, which also indicates the term of each leasing arrangement.

#### **제1조 적용 범위**

①이 협정에 의거 [국가 1]은 임대차항공기와 관련된 기능과 임무를 [국가 2]에 이전한다. 이 협정이 체결될 경우에는 국제민간항공조약(이하 "조약"이라 한다) 제83조의2 제b항에 따라 양 당사국에서 공포 또는 고시를 하여야 한다.

②이 협정에 의거 적용되는 항공기의 범위는 [국가 1]의 민간 항공기등록원부 상에 기재된 항공기 [항공기 등록기호 및 형식]으로써 [국가 2]에 주 사업장을 둔 [운영자]가 임대차 합의에 따라 운영하는 항공기로 제한된다. 적용 항공기의 목록, 형식에 의한 식별, 등록부호 및 제작일련번호는 부록 1에 명시되어 있으며, 항공기 소유자 또는 임대자와 임차자 간의 임대차 합의조건에도 명시되어 있다.

## ARTICLE II – Transferred Responsibilities

Section 3. Under this Agreement, the parties agree that [State 1] transfers to [State 2] the following functions and duties, including oversight and control of relevant items contained in the respective Annexes to the Convention:

Annex 1 – Personnel Licensing, issuance and validation of licences.

Annex 2 – Rules of the Air, enforcement of compliance with applicable rules and regulations relating to the flight and manoeuvre of aircraft.

Annex 6 – Operation of Aircraft

Section 4. Under this Agreement, while [State 1] will retain full responsibility under the Convention for the regulatory oversight and control of Annex 8 – Airworthiness of Aircraft, the responsibility for the approval of line stations used by the [operator], which are located away from its main base, is transferred to [State 2]. The procedures related to the continuing airworthiness of aircraft to be followed by the [operator] will be contained in the operator's maintenance control manual (MCM). Attachment 2 hereunder describes the responsibilities of the Parties regarding the continuing airworthiness of aircraft.

### 제2조 이전된 책임

①이 협정에 의거 당사국간의 동의로 [국가 1]로부터 [국가 2]로 다음의 기능 및 임무가 이전된다. 이 경우에 아래 각 호의 조약 부속서 각각에 관련된 항목의 관리 및 감독을 포함한다.

1. 부속서 1 – 자격, 발급 및 자격의 확인
2. 부속서 2 – 항공규칙, 항공기의 비행 및 기동에 관련한 적용 법규 및 규정의 이행능력
3. 부속서 6 – 항공기 운항

②이 협정 하에서, [국가 1]은 조약 하에 부속서 8(항공기 감항성)의 관리 및 감독 규정에 대한 모든 책임이 유지된다. 다만, [운영자] 자신의 주 정

비기로부터 멀리 떨어져서 이용되는 운항장소의 승인에 대한 책임은 [국가 2]로 이전된다. 이 절차는 항공기의 지속 감항성 유지에 관련된 것으로써 [운영자]의 정비규정(MCM)에 포함시켜 수행하여야 한다. 부록 2에는 항공기의 지속 감항성 유지에 관련된 당사국간의 책임이 명시되어 있다.

### ARTICLE III – Notification

Section 5. Responsibility for notifying directly any States concerned of the existence and contents of this Agreement pursuant to Article 83 bis b) rests with [State 2] as the State of the Operator, as needed. This Agreement, as well as any amendments to it, shall also be registered with ICAO by [State 1] as the State of Registry or [State 2] as the State of the Operator, as required by Article 83 of the Convention and in accordance with the Rules for Registration with ICAO of Aeronautical Agreements and Arrangements (Doc 6685)

Section 6. A certified true copy [in each Language] of this Agreement shall be placed on board each aircraft to which this Agreement applies.

Section 7. A certified true copy of the air operator certificate (AOC) issued to [operator] by [State 2], in which the aircraft concerned will be duly listed and properly identified, will also be carried on board each aircraft.

#### 제3조 통 보

①조약 제83조의2 제b항에 따라 운영국가인 [국가 2]의 발의에 의거 이 협정에 나타난 당사국 중에서 등록국가로서의 [국가 1] 또는 운영국가로서의 [국가 2]에 의해 "항공계약 및 조건의 ICAO 등록규칙(Doc 6685)"에 따라 ICAO에 통보되어야 하며, 개정되는 경우에도 같다.

②[운영자]는 협정서의 사본을 이 협정이 적용되는 항공기 내에 탑재하여야 한다.

③[국가 2]는 [운영자]에게 당해 항공기가 적절하게 식별 및 등록되어 있음이 인증된 운항증명서(AOC)를 발급하여야 한다. [운영자]는 이 증명서 사본을 당해 항공기 내에 탑재하여야 한다.



**ARTICLE IV – Coordination**

Section 8. Meetings between [State 1-CAA] and [State 2-CAA] will be held at [three-] month intervals to discuss both operations and airworthiness matters resulting from inspections that have been conducted by respective inspectors. For the sake of enhance safety, these meetings will take place for the purpose of resolving any discrepancies found as a result of the inspections and in order to ensure that all parties are fully informed about the [operator's] operations. The following subjects will be among those reviewed during these meetings:

- Flight operations
- Continuing airworthiness and aircraft maintenance
- Operator's MCM procedures, if applicable
- Any other significant matters arising from inspections

Section 9. Subject to reasonable notice, [State 1-CAA] will be permitted access to [State 2-CAA] documentation concerning [operator] in order to verify that [State 2] is fulfilling its safety oversight obligations as transferred from [State 1].

Section 10. During the implementation of this Agreement, and prior to any aircraft subject to it being made the object of a sub-lease, [State 2], remaining the State of the Operator, shall inform [State 1]. None of the duties and functions transferred from [State 1] to [State 2] may be carried out under the authority of a third State without the express written agreement of [State 1].

**제4조 협 력**

①[국가 1-CAA] 및 [국가 2-CAA]는 각각의 항공감독관 등에 의해 수행된 검사에서 문제된 운항 및 감항분야 등에 대하여 협의할 수 있도록 [-개월] 주기로 정기적인 회의를 개최하거나, 서면으로 협의를 추진하여야 한다. 항공안전을 증진하기 위한 이 회의 또는 협의는 각종 검사에서 나타난 당사국 간의 일치되지 않은 사안의 해결을 도모하고 [운영자]의 운

항에 관한 모든 정보를 당사국간에 공유하여 안전을 보장하기 위한 것이며, 논의될 주요 주제는 다음 각 호와 같다.

1. 운항
2. 지속 감항성 및 항공기 정비
3. 운영자의 MCM 절차(필요한 경우에 한한다)
4. 비행 승무원 및 객실 승무원 훈련 및 자격유지 점검
5. 기타 검사에서 알게 된 중요한 문제 등

②제1항의 주제는 당사국 간에 통보하여야 하며, [국가 1-CAA]은 [국가 2-CAA]의 허락을 받은 후에 [운영자]에 접근하고 관련된 문건을 합리적으로 확인하여야 한다. 또한 [국가 2]는 [국가 1]로부터 이전받은 자신의 안전감독 의무에 대한 관련 자료를 모두 보관하여야 한다.

## ARTICLE V – Final Clauses

Section 11. This Agreement will enter into force on its date of signature, and come to an end for aircraft listed in Attachment 1 at the completion of the respective leasing arrangements under which they are operated. Any modification to the Agreement shall be agreed by the parties thereto in writing.

Section 12. Any disagreement concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties.

Section 13. In witness thereof, the undersigned directors of civil aviation of [State 1] and [State 2] have signed this Agreement

### 제5조 최종 조항

- ①이 협정은 양 당사국의 권한을 가진 자가 서명한 날로부터 유효하다. 이 협정을 변경할 경우에는 양 당사국 간의 합의가 있어야 한다.
- ②이 협정의 해석 또는 적용상의 차이에 대한 해결은 당사국 당국 간의 협의 또는 전문가 자문에 의거 양 당사국 간의 합의에 의한다.
- ③이 협정서의 증거로서 [국가 1] 및 [국가 2]에서 지정한 민간항공당국의 담당자가 서명한다.

[국가 1]의 정부를 대표하여                      [국가 2]의 정부를 대표하여

[서    명]

[서    명]

[성 명, 직 위, 일 자]

[성 명, 직 위, 일 자]

부 록 1 : 이 협정서의 적용을 받는 항공기

부 록 2 : 감항성에 관련된 [국가 1] 및 [국가 2]의 책임

This Agreement is made in two copies, in English and in [language],  
and both are in force.

본 협정은 해당국의 언어와 영문 본으로 작성되고 두 본 모두 유효하다.

<Ref ; ICAO Cir. 295, Chapter 4 Model Agreement>

[부록 1]

AIRCRAFT AFFECTED BY THIS AGREEMENT

| Aircraft type | Registration number | Serial number | Leasing term |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| [A320]        |                     |               | [date]       |
| [B737]        |                     |               | [date]       |
| [E120]        |                     |               | [date]       |
| [IL60]        |                     |               | [date]       |

이 협정서의 적용을 받는 항공기 목록

| <u>항공기 형식</u> | <u>등록부호</u> | <u>제작일련번호</u> | <u>임대차 기간</u> |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
|---------------|-------------|---------------|---------------|

## [부록 2]

## 감항성에 관련된 [국가 1] 및 [국가 2]의 책임

| ICAO 문건                                         | 대 상               | 등록국가의 책임<br>([국가 1])                                                                | 운용국가의 책임<br>([국가 2])                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 부속서 8 파트 II 제4장, Doc 9760 제2권 파트 B 제8장          | 필수지속감항성정보         | 적용받는 필수지속감항성정보를 [국가 2-CAA] 및 그 [운영자]가 수신함을 확인                                       | [국가 1-CAA]에서 통보된 필수지속감항성정보를 [운영자]가 이행함을 확인                           |
| 부속서 6 파트 I 5.2.4                                | 감항증명서에 따라 항공기를 운항 | -                                                                                   | 부속서 6 파트 I 5.2.4에서 정의한 등록국가의 책임을 떠맡음                                 |
| 부속서 6 파트 I 8.1.2                                | 운영자의 정비책임         | [운영자]의 주 정비기지로부터 떨어진 운항장소를 제외한 [운영자]에 의해 이용된 정비조직의 인증                               | [운영자]의 주 정비기지로부터 떨어진 운항장소의 인증                                        |
| 부속서 6 파트 I 8.2.1 내지 8.2.4                       | 운영자의 정비규정 (MCM)   | -                                                                                   | MCM 내에 지침이 포함되어있음을 보증, MCM 승인 및 사본을 [국가 1-CAA]에 송부                   |
| 부속서 6 파트 I 8.4.1 내지 8.4.3                       | 정비기록              | 매 6월 주기로 정비기록 및 정비문건을 검사                                                            | 부속서 6 파트 I 8.4.1 내지 8.4.3에 따라 기록이 유지됨을 확인 및 AOC 요건에 따라 검사            |
| 부속서 6 파트 I 8.5.1 및 8.5.2                        | 지속감항성정보           | [국가 1]의 감항요건을 [국가 2-CAA] 및 [운영자] 양쪽이 알고 있음을 확인                                      | 국가 1]의 감항요건을 [국가 2]가 MCM 내에 절차로 반영하여 적절하게 이행하고 있음을 확인                |
| 부속서 6 파트 I 8.6 및 Doc 9760 제2권 파트 B 제10장 부록 10-A | 개조 및 수리           | 제작국 및 설계국에 의해 사전승인을 받았음을 확인                                                         | 해당 요건을 MCM 내에 반영 및 그 MCM을 승인하였음을 확인                                  |
| 부속서 6 파트 I 8.7 및 8.8                            | 정비조직승인 및 정비해제     | 부속서 6 파트 I 8.7 및 8.8에 따라 [운영자]의 주 정비조직 및 절차를 승인 및 관련 절차를 MCM에 포함되었음을 [국가 2-CAA]에 통지 | 주 정비기지에서 떨어진 [운영자]의 운항 정비 조건을 승인 및 MCM 내에 절차를 반영하였고 그 MCM을 승인하였음을 확인 |

**표본 2**

**Agreement between  
[STATE X] and [STATE Y] concerning the transfer of  
Regulatory oversight functions and duties**

감독 기능과 의무의 양도에 관한 등록국과 운영국 간 협정

**ARTICLE I**

The Agencies responsible for implementing this Agreement shall be [CAA X] for the Government of [STATE X] and [CAA Y] for the Government of [STATE Y].

제 1 조

본 협정의 이행을 위한 책임은 [CAA X]와 [CAA Y]에 있다.

**ARTICLE II**

This Agreement has been developed based on Articles 33 and 83 bis of the convention. This Agreement pertains to the transfer of certain functions and duties contained in the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annexes set out below between [CAA X] and [CAA Y] and is limited to aircraft on the [State X] register operated by [State Y] air operators as specified by type, registration mark and serial number in the attached Schedule 1.

In line with Chapter 10 of Doc 8335 and Part VIII, Chapter 1 of Doc 9642 issued by ICAO, it is necessary to establish the international obligations and functions and duties, according to the Convention, of [STATE X] (State of Registry) and [STATE Y](State of the Operator).

In accordance with Article 83 bis, the State of Registry may, by agreement with the state of the Operator, transfer to it all or part of its functions and duties as the State of Registry.

The State of Registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

## 제 2 조

본 협정은 국제민간항공조약 제33조와 제83조의2에 근거하여 제정되었다.

본 협정은 별표 1에 지정된 형식, 등록부호, 제작번호의 항공기에 한하여 [CAA X]와 [CAA Y] 사이의 국제민간항공기구(ICAO) 부속서에 포함된 특정 기능과 의무의 양도에 관한 것이다.

ICAO에서 발행한 Doc 9642의 Chapter 1, Doc 8335의 Chapter 10과 Part 8 및 국제민간항공조약에 따라, [CAA X]와 [CAA Y]의 국제적인 권한과 기능과 의무를 설립할 필요가 있다.

국제민간항공조약 제83조의2에 따라, [CAA X]는 [CAA Y]와의 협정에 의해서 [CAA X]로서의 기능과 의무의 전부 또는 일부를 [CAA Y]에 양도할 수 있다.

[CAA X]는 양도된 기능 및 의무에 대한 책임을 면제 받아야 한다.

## ARTICLE III

In the case of [STATE X] and [STATE Y], [STATE X] transfers to [STATE Y] the following functions and duties, including oversight and control of relevant items contained in the respective Annexes to the Convention:

Annex 1 – Personnel Licensing, for licenses issued or rendered valid by the state of the operators, Annex 1, 1.2.2.

Annex 2 – Rules of the Air, enforcement of compliance with applicable rules and regulations relating to the flight and manoeuvre of aircraft.

Annex 6 – Operation of Aircraft, Part I – International Commercial Air Transport – Aeroplanes.

Functions and duties that are normally incumbent on the State of the Operator need not be transferred. Where functions and duties in Annex 6, Part I (particularly chapters 5, 6 and 8) may conflict with the functions and duties in Annex 8 – Airworthiness of Aircraft, allocation of specific functions and duties is defined in the attached

## Schedule 2.

[CAA X] will retain responsibility under the Convention for the regulatory oversight and control of the following ICAO Annex:

Annex 8 - Airworthiness of Aircraft.

## 제 3 조

[STATE X] 와 [STATE Y]의 경우, [STATE X]는 협약에 관련된 각각의 부속서에 포함된 관련 조항들의 감독 및 통제를 포함하여 다음의 기능과 의무를 [STATE Y]에 양도한다.

부속서 1 - 종사자 면허, [STATE Y]가 발부하거나 유효하다고 인정한 면허, 부속서 1, 1.2.2.

부속서 2 - 항공 규칙, 적용 가능한 규칙과 항공기의 운항과 기동에 관련된 해당 규칙과 규제에 따른 집행

부속서 6 - 항공기운항, 파트 I - 국제 상업 항공 운송 - 항공기 운영국의 책무인 기능과 의무는 양도할 필요가 없다. 부속서 6의 파트 1 (특히 Chapter 5,6,8)의 기능과 의무가 부속서 8 (항공기의 감항성)의 기능과 의무에 저촉되는 경우에 해당 기능과 의무의 할당은 첨부된 별표 2에 따른다. [CAA X]는 다음 ICAO 부속서의 정기적 감독과 통제를 위한 협정에 따른 책임을 가진다.

부속서 8 - 항공기 감항성

## ARTICLE IV

Responsibility for notifying directly other States of the existence and contents of this Agreement pursuant to Article 83 bis b) rests with the State of the Operator.

This agreement, as well as any amendments to it, shall be registered with ICAO by the State of Registry or the State of the Operator in accordance with the Rules for Registration with ICAO of Aeronautical Agreements and arrangements (ICAO Doc 6685)



## 제 4 조

국제민간항공조약 제83조의2의 b)에 준하여 본 협정의 존재와 내용에 대한 다른 국가로의 통지의 책임은 운영국에 있다.

본 협정은, 어떠한 개정도 포함하여, ICAO의 항공협정과 조정에 관한 등록 규칙(ICAO Doc 6685)에 따라 등록국 또는 운영국에서 ICAO에 등록하여야 한다.

## ARTICLE V

[CAA Y] shall ensure that a certified true copy of this Agreement in English and in [language] is placed on board each aircraft to which this Agreement applies.

[CAA Y] shall also ensure that a certified true copy of the relevant AOCs issued, in which the aircraft concerned will be duly listed and properly identified, is carried on board each aircraft.

## 제 5 조

[CAA Y]는 영문과 해당국가의 언어로 된 본 협약의 진본을 본 협정이 적용되는 각 항공기에 탑재했는지의 여부를 확인해야 한다.

[CAA Y]는 또한, 해당 항공기에 대해 적절히 기재되고 인증된, 운항증명의 진본이 해당 항공기에 비치되었는지의 여부를 확인해야 한다.

## ARTICLE VI

Under this Agreement, the only responsibility related to airworthiness transferred to [State Y] is the approval of line stations used by the Operator located away from the Operator's main base. This is accepted by [State Y].

## 제 6 조

본 협정 하에, [State Y]에 양도된 감항성에 관련된 유일한 책임은 운영자의 본적지에서 떨어져서 위치한 지점에 대한 승인뿐이다.

## ARTICLE VII

The airworthiness procedures that are followed will be contained in the Operator's Maintenance Control Manual (MCM). Schedule 2 to this agreement describes the functions and duties of the Parties related to airworthiness.

### 제 7 조

수반되는 감항 절차는 운영자의 정비통제교범(MCM)에 포함되어야 한다. 본 협정의 별표 2는 감항성과 관계된 계약국들의 기능과 의무를 기술한다.

## ARTICLE VIII

Meetings between [CAA X] and [CAA Y] and other interested parties, upon request, will occur at six-month intervals initially to discuss both operations and airworthiness matters resulting from inspections that have been conducted by the respective inspectors.

These meetings will take place in [State X], the State of the Operator or on middle ground for the purpose of resolving any discrepancies found as a result of the inspections and in order to ensure that all parties are fully informed about the Operator's operations.

The following subjects will be among those reviewed during these meetings:

- flight operations;
- continuing airworthiness and aircraft maintenance;
- any other significant matters arising from inspections; and
- operator's procedures, if applicable.

Notwithstanding these meetings, [CAA X] retains the right to conduct inspections or audits, as it deems necessary, in order to verify that [State Y] is fulfilling its safety oversight obligations as transferred from [State X].

[CAA X] will be permitted access to [CAA Y] documentation concerning the operator. Such inspections will occur only after reasonable notice is

given to [State Y].

#### 제 8 조

[CAA X]과 [CAA Y]간 그리고 다른 이해 체약국들간의 회의는, 요청에 의해서, 각 감독관에 의해 실시된 감사 결과로 도출된 운항과 감항의 문제점을 토의하기 위해서 처음의 6개월 간격으로 열릴 것이다.

본 회의는 [State X], [State Y] 또는 중간지점에서 감사의 결과로부터 발견된 지적 사항(discrepancies)을 해결하고 모든 체약국이 운영자의 운항에 대한 모든 정보를 제공 받았는지 확인하기 위하여 개최한다.

회의 기간 동안 다음 주제들이 검토될 것이다.

- 항공 운항
- 지속 감항성과 항공기 정비
- 감사결과로부터 드러나는 중대한 문제들 그리고
- 운영 절차, 해당할 경우.

이런 회의에도 불구하고, [CAA X]는 필요하다고 여겨질 경우, [CAA Y]가 [State X]로 부터 양도된 안전감독 책임을 완수하였는지 확인하기 위하여 검열 또는 감사를 이행할 수 있는 권리를 가진다.

[CAA X]는 [CAA Y]의 운영자 관련 서류를 열람하도록 허용해야 한다. 그러한 조사는 [CAA Y]에 정당한 통보를 한 후 이루어져야 한다.

### ARTICLE IX

Any disagreement concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties and shall not be referred to any international tribunal, arbitration or third-party settlement.

#### 제 9 조

본 협정의 해석 또는 적용에 관한 어떠한 이의라도 국제 재판소, 중재 재판 또는 제3자의 조정에 의하지 않고 해당 체약국간의 협의에 의해서 해결해야 한다.

## ARTICLE X

This Agreement may be amended by written agreement of the Parties.

### 제 10 조

본 협정은 체결국들의 서면 협정에 의해서 개정할 수 있다.

## ARTICLE XI

This Agreement, which supersedes all previous Agreements between the Parties on this matter, shall enter into force upon signature of both Parties and shall remain in force until terminated.

In witness whereof, the undersigned Directors of [CAA X and CAA Y] have signed this present Agreement.

### 제 11 조

본 협정은, 동 조항에 대한 체결국간의 기존의 모든 협정을 대체하며, 해당 체결국간의 서명에 의해 발효되며 종료시점까지 유효하다.

이상의 증거로서, [CAA X and CAA Y]의 담당 국장은 동 협정에 서명하였다.

For the Government of State Y  
[DGCA CAA Y]

the Government of State X  
[CAA X]

Attachments:

1 - Aircraft Affected by this AgreementSchedule

2 - Responsibilities of [State X] and [State Y] Related to Airworthiness

첨부: 별표 1 - 본 협정에 적용되는 항공기

별표 2 - 감항성과 관련된 등록국 및 운영국의 책임

This Agreement is made in two copies, in English and in [language], and both are in force.

본 협정은 해당국의 언어와 영문 본으로 작성되고 두 본 모두 유효하다.

<Ref ; ICAO Cir. 295, Chapter 4 Model Agreement>